

1502651-23.2019.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... (processo 0014307-37.2008.8.26.0047 - crime de roubo majorado - 1ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP - fls. 269/270; processo 1500140-05.2019.8.26.0580 - crime de roubo majorado - 2ª Vara da Comarca de Cândido Mota - fls. 271), pelo que majoro a pena-base em 4/15. Assim, fixo a reprimenda base em 6 anos e 28 dias de reclusão, além de 15 dias-multa.

Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502651-23.2019.8.26.0047 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502651-23.2019.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 2241239/2019

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MORGADO PEGO e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

LUCAS MORGADO PEGO, CELSO LUCAS DE SOUZA e ALBINO VARELLA JÚNIOR foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 29, ambos do Código Penal, porque, no dia 13 de abril de 2019, por volta das 07h20min, na Rua Carlópolis, nº 298, Jardim Paraná, nesta cidade e Comarca de Assis, agindo em unidade de desígnios e propósitos, subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma branca, a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes ao estabelecimento comercial denominado "Panificadora Líder", de propriedade de Regina Dalva Ricioli.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo o apurado, na ocasião dos fatos, os denunciados decidiram praticar o roubo no estabelecimento comercial da vítima, ideia esta oriunda do denunciado CELSO e,

de posse de um veículo conduzido pelo denunciado ALBINO dirigiram-se até o local. Chegando ao local, os denunciados CELSO e ALBINO permaneceram no carro à espera de LUCAS, que adentrou no estabelecimento comercial na posse de uma arma branca e encostou perto de um cliente que estava na ponta do balcão, deu-lhe uma gravata utilizando-se a arma branca e parou em frente ao caixa anunciando o assalto. Na sequência, mandou que a vítima Regina entregasse todo o dinheiro do caixa, enquanto que largava o cliente e passou a colocar a arma branca no pescoço da vítima.

Ato contínuo, LUCAS retirou todo o dinheiro do caixa, em torno de R\$ 200,00 (duzentos reais), conduziu a vítima para fora do local, momento em que uma pessoa passava pela rua e gritou para que ele a largasse, tendo ele se evadido, entrando no veículo onde estavam os demais denunciados e comparsas.

Recebida a denúncia (fl. 137), os réus foram citados (fls. 162, 181 e 183) e apresentaram defesa prévia (fls. 194 e 209). Rejeitada esta, confirmou-se o aludido recebimento (fls. 228/229).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e interrogados os réus (fls. 296/297).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 309/315, 319/324 e 339/344).

II - Fundamentação

A ação penal é parcialmente procedente, uma vez que, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não incide a causa de aumento referente ao emprego de arma branca prevista no art. 157, inciso VII, do Código Penal, pois o delito foi praticado em momento anterior à vigência da Lei 13.964/2020.

Com efeito, a materialidade e as autorias delitivas, recaindo sobre todos os réus, estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelas imagens (fls. 21/23) e pela prova oral produzida em juízo.

Nesse sentido, a vítima Regina Dalva Ricioli afirmou que é a proprietária da panificadora Líder. No dia dos fatos, estava no estabelecimento quando, por volta das 07h20min., o assaltante chegou e se aproximou de um cliente, que estava na ponta do balcão. O agente foi levando-o com uma "gravata" e uma faca ou canivete no pescoço e parou em frente ao caixa. Neste momento, anunciou o assalto e ordenou que ela entregasse o dinheiro. O assaltante largou o cliente e veio na direção da declarante, colocando o canivete em seu pescoço, passando a pegar o dinheiro do caixa. Após retirar o dinheiro, conduziu-a para fora da padaria até alguns metros, mantendo o canivete em seu pescoço. Na ocasião, um homem que passava na rua gritou: "larga a mulher!" e o assaltante a abandonou, momento em que ela correu para o interior da padaria. O agente usava um moletom vermelho de capuz e possuía a pele parda, mencionando, ademais, que não viu se ele estava acompanhado ou se entrou em algum carro. Quando do assalto, havia dois clientes desconhecidos no estabelecimento, além da funcionária Cristina. Por fim, após os policiais militares retornarem com um vídeo de assalto à outra padaria em Cândido Mota, a depoente reconheceu o réu LUCAS MORGADO PEGO como a pessoa que assaltou a padaria.

Por seu turno, os policiais militares Rafael Santili (fls. 24/25, 76) e Valdir Juvencio Batista (fls. 26/27 e 66), em sede policial, afirmaram que, na data dos fatos, receberam informações via COPOM no sentido de que um indivíduo teria praticado um assalto na cidade de Cândido Mota/SP e fugido em um veículo VW/Santana, de cor azul, com placas GQC4373. A unidade policial de Assis passou a diligenciar, dada a proximidade entre as cidades. Avistado referido automóvel pelos depoentes, na Rua Ananias Máximo de Souza, defronte ao numeral 667, foram localizados no interior do veículo ALBINO, CELSO e LUCAS. Abordados, os três alegaram que estavam voltando de uma festa cada um para sua residência. Todavia, em busca no automóvel, os milicianos encontraram as roupas e a barra de ferro cromada que teriam sido usadas no assalto na cidade de Cândido Mota/SP. Assim, solicitaram que a polícia militar de Cândido Mota trouxesse a vítima até o local para proceder ao reconhecimento dos suspeitos. LUCAS foi reconhecido pela vítima e passou a dizer que não iria "assumir o B.O. sozinho", afirmando que ALBINO teria conduzido o veículo de fuga e que a ideia de assaltar ambos os estabelecimentos foi de CELSO.

LUCAS também teria admitido que, naquela manhã, teriam assaltado uma padaria em Assis/SP, nas proximidades do UPA, com o emprego de uma faca. Segundo LUCAS, ALBINO teria jogado a faca em um bueiro e as roupas usadas na empreitada criminosa estariam na casa de ALBINO. Os milicianos diligenciaram a casa de ALBINO, cuja autorização foi concedida pela genitora deste. No imóvel, encontraram o moletom vermelho de capuz, que, posteriormente, foi reconhecido pela vítima Regina, a qual também reconheceu ainda LUCAS como o assaltante.

Em juízo, o Sargento Valdir afirmou que estava de serviço e chegou a informação do roubo, sendo que uma outra equipe foi atender a ocorrência. Começaram a fazer as buscas e tiveram acesso às imagens das câmeras. Sua viatura se deparou com o veículo com os três indivíduos e, dentro do automóvel, havia uma barra de ferro e a roupa usada no crime. A vítima reconheceu apenas LUCAS. Deram voz de prisão a LUCAS, o qual, ao ver que seria responsabilizado sozinho, confessou o crime da padaria Líder e afirmou que os outros dois indivíduos tiveram participação no roubo de Cândido Mota e também no de Assis. ALBINO seria responsável pela fuga, enquanto CELSO seria o mentor, tudo segundo informação de LUCAS. No local, LUCAS afirmou que havia dispensado a faca no bueiro, a qual não foi localizada. A blusa usada teria sido deixada por LUCAS na casa de ALBINO. Os policiais conversaram com a mãe de ALBINO, que autorizou a entrada. A roupa utilizada por LUCAS estava dentro do guarda-roupa de ALBINO. Estava em sua companhia o Policial Rafael Santili.

O policial Santili trouxe relato idêntico ao de seu companheiro de farda. Por seu turno, o policial militar Ronaldo Viana da Silva, em sede policial (fl. 64), afirmou que, na data dos fatos, foi acionado via COPOM para diligenciar acerca de um roubo ocorrido na panificadora Líder. No local, a vítima relatou que um indivíduo, magro, de estatura mediana e usando um moletom vermelho com capuz, munido de uma faca, teria assaltado sua padaria. Ele chegou a colocar a faca no pescoço da ofendida. Regina não soube informar o rumo tomado pelo assaltante, porém um cliente disse que ele teria deixado o local em um carro escuro ocupado por outros dois integrantes. Por fim, no mesmo dia, três indivíduos foram presos na cidade de Cândido Mota devido à prática de roubo e teriam confessado aos policiais que também teriam cometido o roubo na panificadora Líder.

O investigador de polícia Silvio César Ramos relatou que, a par das informações sobre os fatos, teve acesso às imagens da câmera de segurança e declarações da vítima. Em seguida, recebeu informação de seu colega investigador da cidade de Cândido Mota, onde os acusados foram presos pela prática de crime idêntico. Reconheceu a blusa usada por LUCAS na prática do roubo na padaria, apreendida pela polícia de Cândido Mota. Relatou, ainda, que os autores confessaram informalmente os roubos na Delegacia de Cândido Mota, mas, após a consulta com o Defensor, mudaram as versões. Asseverou que LUCAS confessou o roubo ao policial e entregou os demais autores, afirmando que CELSO e ALBINO também praticaram os delitos. Relatou, por fim que a jaqueta de LUCAS utilizada na prática do roubo foi encontrada na casa de ALBINO.

Interrogado, o réu LUCAS MORGADO PEGO, em sede policial (fls. 104/105), afirmou que, na data dos fatos, estava na cidade de Cândido Mota/SP, pois havia ido no dia anterior com um amigo, Denilson, para beber, passando a noite toda no local, não se recordando, porém, onde fica o referido bar. Por volta das 10h30min., assaltou uma padaria na cidade de Cândido Mota/SP, mas estava sozinho e fugiu à pé pela estrada que liga Cândido Mota à Assis. Quando estava na rotatória da Avenida Perimetral, já em Assis, encontrou um conhecido, ora réu ALBINO, que passou de carro e lhe deu carona. No veículo também havia outro rapaz, que LUCAS não conhecia. Quando de sua abordagem pessoal, confessou ao policial a prática do roubo à panificadora na cidade de Cândido Mota, mas nega que tenha confessado o roubo à padaria Líder, em Assis/SP. Isso porque, às 07h20min, suposto horário do assalto à panificadora Líder, ainda estava em Cândido Mota. O depoente negou ainda que tenha dito aos policiais que ALBINO e CELSO participaram do assalto. Não tem conhecimento de que teria sido encontrada na casa de ALBINO uma blusa idêntica à usada pelo assaltante na panificadora Líder. Por fim, afirmou que conhece ALBINO há aproximadamente cinco ou seis anos, pois jogam bola juntos.

Quando interrogado em juízo, LUCAS MORGADO PEGO confessou a prática do crime de

roubo. No entanto, alegou que praticou o crime sozinho e não conhece os demais autores e não soube precisar detalhes dos fatos, alegando não se recordar. Alegou, ainda, que, na ocasião, apenas pegou uma carona com os demais autores já na cidade de Assis, depois de praticar o roubo na cidade de Cândido Mota.

Interrogados em sede policial, os réus CELSO LUCAS DE SOUZA (fls. 86/87) e ALBINO VARELLA JUNIOR (fl. 95), fizeram uso do seu direito de silêncio.

Em juízo, CELSO confirmou sua participação no delito narrado na denúncia. Disse que na ocasião estava no veículo que realizou a fuga de LUCAS.

Já o acusado ALBINO, em juízo, negou a prática do delito. Alegou que na ocasião estava na companhia de Celso, pessoa que já conhecia, e apenas ofereceu uma carona para LUCAS, pessoa que conhecia de vista.

Bem examinando a prova, compreendo que, a despeito da negativa parcial apresentada pelo acusado LUCAS e da negativa geral apresentada pelo acusado ALBINO, os elementos coligidos são hábeis à demonstração do roubo e do envolvimento de todos os réus em sua execução.

Nesse sentido, destaco que, conforme explanado acima, o relato da ofendida é firme quanto à autoria delitiva em relação ao corréu Lucas e ao modo de execução da conduta delituosa, revestindo-se sua palavra, consoante orientação jurisprudencial, de fundamental importância para o desate da causa.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DEPOIMENTO EXCLUSIVO DA VÍTIMA. [...]. As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. [...] Ordem denegada. (HC 83.479/DF, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 01/10/2007 p. 344).

Como visto, a vítima relatou que foi ameaçada pelo corréu LUCAS, que colocou uma faca em seu pescoço, não havendo dúvidas, destarte, de que esse acusado não apenas subtraiu a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) pertencentes à ofendida, como também que assim o fez mediante grave ameaça, elementar do crime de roubo, desmerecendo guarida, portanto, a tese defensiva de desclassificação para o crime de furto. Com efeito, a conjugação das elementares subtração de coisa alheia móvel com a violência ou grave ameaça conduz à configuração do crime de roubo.

Ademais, em relação ao corréu Lucas, à palavra da vítima soma-se a confissão, cujo valor probatório não pode ser desprezado, haja vista que realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e, para além disso, encontra-se em absoluta consonância com as declarações da ofendida e demais elementos probatórios reunidos no processo, notadamente os testemunhos dos policiais ouvidos em juízo.

Por outro giro, em que pese a vítima haver declarado a visualização de um único agente no momento do roubo, o qual não viu ingressar em algum veículo, disso não resulta a insuficiência do acervo probatório em relação aos corréus e consequente adequação da absolvição como solução da causa em relação a eles, a saber, Albino e Celso.

Em primeiro lugar porque Celso confessou a autoria do roubo. Em segundo porque tanto no que concerne a ele, quanto no que diz respeito ao corréu Albino – que negou seu envolvimento com o roubo – a prova é segura e suficiente para demonstrar suas participações na prática delitiva.

Nesse sentido, valioso considerar o testemunho do policial militar Ronaldo Viana, segundo o qual a vítima não soube afirmar se o réu deixara o local em algum veículo, mas um cliente que estava no local viu quando o assaltante (Lucas) ingressou em um veículo escuro, ocupado por mais dois indivíduos.

Além disso, como declarado pelos policiais militares, no momento da abordagem, todos os réus estavam no interior do carro, aquele mesmo carro ocupado por dois indivíduos, no qual Lucas ingressou ao deixar a padaria.

E mais: embora Albino negue sua participação no roubo e os corréus tentem avalizar tal negativa, observa-se que tal negativa não resiste à prova produzida sob o crivo do contraditório, pois, além dos dados retromencionados, seguros e capazes de

demonstrar a vinculação de todos os corréus ao roubo apurado neste processo, vale ainda ponderar que, conforme relatado pelos policiais ouvidos como testemunhas, a roupa usada por Lucas quando da prática do roubo foi encontrada na casa de Albino, circunstância que contraria a versão de que pouco se conheciam, mormente porque nem Lucas nem Albino trouxeram explicações minimamente razoáveis a esse respeito. Em resumo, a conclusão do envolvimento de todos os corréus no roubo da padaria de Assis assenta-se nas seguintes premissas fático-probatórias: I) ao deixar o local do roubo, Lucas ingressou num carro escuro, ocupado por dois outros indivíduos; II) esses três indivíduos - corréus no processo - foram presos pouco tempo depois nesse mesmo carro escuro; III) a roupa utilizada por Lucas na prática do roubo foi encontrada na casa de Albino, circunstância não esclarecida por qualquer dos envolvidos.

Assim, a pretensão absolutória não merece guarida em relação a nenhum dos corréus, valendo salientar que, mesmo aqueles que não praticaram condutas nucleares do tipo penal(subtração mediante grave ameaça), concorreram para sua prática (CP, art. 29), na medida em que, ao permanecerem esperando com o carro nas adjacências do estabelecimento, incutiram ou reforçaram em Lucas confiança para ingresso na padaria e subtração de dinheiro, mediante grave ameaça, sabedor que estava de que teria apoio na fuga do local do crime.

Por fim, não incide na hipótese a causa de aumento de pena resultante do emprego de faca, arma branca, tendo em vista a impossibilidade de irretroatividade de lei penal mais gravosa.

Com efeito, quando da prática do crime (13/04/2019), encontrava-se em vigência a Lei 13.654/18, que revogou o art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, e criou o art. 157, §2º-A, inciso I, passando a prever a causa de aumento de pena de 2/3 quando a violência ou grave ameaça fosse exercida com emprego de arma de fogo. Assim, parece que, no afã de recrudescimento da pena do agente que cometer o crime de roubo com emprego de arma de fogo, o legislador acabou afastando a causa de aumento na hipótese em que a arma emprega fosse uma arma branca.

Somente em 23/01/2020, com a vigência da denominada Lei Anticrime (Lei 13.964/19), que criou o art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, restabeleceu-se a causa de aumento de pena de 1/3 até 1/2, quando a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca.

Portanto, cuidando-se de novel normativa que não se revela mais benéfica ao réu, incabível sua retroatividade (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal) para incidir no caso ora em análise, pois o crime foi praticado em momento anterior à sua vigência.

Tem aplicação à hipótese, portanto, a Lei 13.654/18, vigente à época dos fatos. A despeito de mencionada Lei ter abolido a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, nada impede que, com a devida fundamentação, o julgador eleve a pena-base pela circunstância judicial desfavorável ao réu pelo emprego de faca.

Por fim, descabe falar em crime continuado, conforme sugere a Defesa (fls. 319/324), pois os crimes citados pelo Defensor ocorreram em cidades distintas e, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, não se encontra presente o requisito quanto ao espaço territorial, além de todo prejuízo que seria causado ao andamento do processo. Um dos princípios processuais, disposto expressamente no Código de Processo Civil, diz respeito à boa-fé processual. Não há que ser acolhida eventual continuidade delitiva tão somente nesta fase final do processo.

Dessa forma, considerando-se que os réus incidiram em fato típico (que se amolda ao art. 157, §2º, inciso II, c.c. art. 29, ambos do Código Penal) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas:

A) LUCAS MORGADO PEGO:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, pois, conforme mencionado acima, o emprego de faca majora o desvalor da conduta e, embora não configure causa de aumento de pena em virtude da lei aplicável à hipótese, justifica a elevação da pena-base em 1/5. Ainda, verifica-se que LUCAS registra mau antecedente (processo 1500140-05.2019.8.26.0580 - crime de roubo majorado - 2ª Vara

da Comarca de Cândido Mota - fls. 277), pelo que majoro a pena-base em 1/5. Assim, fixo a reprimenda base em 5 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes, incidindo, entretanto, a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 1/4, razão pela qual a pena intermediária 4 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, pois o roubo foi praticado mediante concurso de agentes. Assim, aumento a reprimenda em 1/3, fixando ao réu a pena definitiva de 5 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.

B) CELSO LUCAS DE SOUZA:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, pois, conforme mencionado acima, o emprego de faca majora o desvalor da conduta e, embora não configure causa de aumento de pena em virtude da lei aplicável à hipótese, justifica a elevação da pena-base em 1/5. Ainda, verifica-se que CELSO registra maus antecedentes (processo 0014307-37.2008.8.26.0047 - crime de roubo majorado - 1ª Vara Criminal da Comarca de Assis/SP - fls. 269/270; processo 1500140-05.2019.8.26.0580 - crime de roubo majorado - 2ª Vara da Comarca de Cândido Mota - fls. 271), pelo que majoro a pena-base em 4/15. Assim, fixo a reprimenda base em 6 anos e 28 dias de reclusão, além de 15 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo 0010172-35.2015.8.26.0047 - crime de roubo majorado - 2ª Vara Criminal de Assis/SP - fls. 268/269), a qual, entretanto, compenso com a atenuante da confissão, mantendo as penas nos quantitativos retromencionados.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, pois o roubo foi praticado mediante concurso de agentes. Assim, aumento a reprimenda em 1/3, fixando ao réu a pena definitiva de 8 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa.

C) ALBINO VARELLA JÚNIOR:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, pois, conforme mencionado acima, o emprego de faca majora o desvalor da conduta e, embora não configure causa de aumento de pena em virtude da lei aplicável à hipótese, justifica a elevação da pena-base em 1/5. Ainda, verifica-se que ALBINO registra mau antecedente (processo 1500140-05.2019.8.26.0580 - crime de roubo majorado - 2ª Vara da Comarca de Cândido Mota - fls. 275), pelo que majoro a pena-base em 1/5. Assim, fixo a reprimenda base em 5 anos, 9 meses e 3 dias de reclusão, além de 14 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo 0014213-16.2013.8.26.0047 - crime de resistência - 1ª Vara Criminal de Assis/SP - fls. 274/275), o que eleva a pena em 1/4. Inexistem atenuantes. Assim, fixo a pena intermediária em 7 anos, 2 meses e 11 dias de reclusão, além de 17 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Incide a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, pois o roubo foi praticado mediante concurso de agentes. Assim, aumento a reprimenda em 1/3, fixando ao réu a pena definitiva de 9 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, além do pagamento de 22 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus:

A) LUCAS MORGADO PEGO ao cumprimento de 5 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao art. 157, §2º, II, do Código Penal;

B) CELSO LUCAS DE SOUZA ao cumprimento de 8 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao art. 157, §2º, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal;

C) ALBINO VARELLA JÚNIOR ao cumprimento de 9 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, além do pagamento de 22 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao art. 157, §2º, II, c/c art. 29, ambos do Código Penal. Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do art. 33, §2º, a, e §3º, do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias desfavoráveis a todos os réus, maus antecedentes e, com exceção de LUCAS, reincidência.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível, diante da quantidade de pena, maus antecedentes e, com exceção de LUCAS, da reincidência (art. 44, I, do CP).

Suspensão condicional da pena: incabível, tendo em vista a quantidade da pena aplicada e da reincidência (art. 77, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais. Os sentenciados responderam ao processo em liberdade e a condenação, por si só, não caracteriza fato superveniente legitimador da imposição da segregação cautelar.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos dos sentenciados (CF, art. 15, inc. III) e

2) Intimem-se os sentenciados para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pelo Convênio. Expeça-se certidão.

Por fim, dispense os réus do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, NCPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA